

1500384-64.2022.8.26.0438

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANO SANTOS DE LIMA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006) para o réu Fernando Santos de Almeida.

Assim, torno definitiva a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Para o réu Micael Murilo Teodoro Ribeiro é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), assim diminuo a sua pena na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

1ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500384-64.2022.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500384-64.2022.8.26.0438

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANO SANTOS DE LIMA

Vistos

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra MICAEL MURILO TEODORO RIBEIRO e FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA, dando-os como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c.c. Art. 29 do Código Penal, pelos fatos descritos na denúncia de fls. 135/138.

Citados, os denunciados apresentaram resposta à acusação (fls. 142/148), sendo a denúncia recebida no dia 02/05/2022.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada na data de 31/05/2022, ouviram-se as pessoas indicadas no termo próprio, bem como realizaram-se os interrogatórios.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 347/353).

Por sua vez, a defesa dos réus em fls. 378/382 e 383/387 requereu a absolvição. Alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso

(art.28, da Lei 11.343/06) ou ainda em caso de condenação aplicação de pena base no mínimo legal, o regime inicial de cumprimento aberto e pena alternativa.

É o relatório. DECIDO.

A materialidade é certa com o laudo constatando a natureza de substância entorpecente da droga apreendida (fls. 79/84, 85/90, 284/286 e 287/289).

Quanto à autoria do delito, os policiais militares, na fase inquisitiva, disseram que o réu Fernando Santos de Almeida já era suspeito de traficar. Passaram em frente a casa dele e avistaram um veículo Fiat/Palio de cor vermelha estacionado em frente, pararam a viatura e aproximaram à pé. Quando ouviram que uma pessoa disse a outra "pega a balança para pesar a droga", pois a parede da casa é bem próxima ao muro e o portão estava encostado, assim, os agentes da lei adentraram e pelo vitrô da cozinha que estava aberto, sendo possível ver as drogas e objetos para embalagem em cima da mesa, notando que o réu Micael estava sentado, enquanto o réu Fernando estava em pé, mas os dois manuseando a droga sobre a mesa. Os agentes da lei adentraram pela porta da cozinha que estava encostada e fizeram a abordagem, constatando que havia 27 (vinte e sete) porções de Crack, embaladas em papel alumínio e uma porção de cocaína que seria distribuída em pequenas porções, também foram apreendidos uma balança digital, uma lâmina de faca, um rolo de papel alumínio, sessenta e três pinos vazios, plásticos recortados e uma tesoura (fls. 2 e 3).

Em juízo, os militares praticamente confirmaram seus depoimentos prestados na fase policial, conforme se infere do termo de depoimento audiovisual anexo.

O relato dos policiais militares é minucioso e se coaduna com as provas trazidas aos autos, notadamente a droga apreendida (14/15) e as mensagens de WhatsApp retiradas dos telefones de Fernando e Micael (fls. 358/374), que indicam que os réus comercializavam drogas.

Os réus negaram a traficância, mas suas negativas restaram isoladas, sendo atribuível apenas ao seu direito de ampla defesa, inclusive de mentir.

Em que pese discrepâncias entre os interrogatórios, os réus confidenciaram que estavam no local descrito pelos policiais com as drogas, asseverando que elas se destinavam a seu consumo próprio.

Contudo, a diversidade e forma de armazenamento da droga apreendida (1 porção de cocaína - 6,01gramas e 27 porções de crack - 5,6 gramas) e a apreensão de apetrechos utilizados na comercialização de entorpecentes, como balança, 63 microtubos vazios, papel alumínio, utilizados para empacotar a droga denotam que a droga tinha como destino a mercância.

Com efeito, à vista dessas considerações fica evidente que os réus portavam as drogas para repasse a terceiros e não para autoconsumo.

Daí porque os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade.

Nesse sentido:

TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Descabimento de críticas efetuadas quanto a validade do depoimento dos policiais, que estavam no desempenho de suas funções e nenhum interesse teriam em enredar indevidamente os réus, a quem sequer conheciam - Hipótese, ademais, de efetivo traficante que teve a droga apreendida em sua residência. (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal 103.740-3 - São Paulo - 25.03.91.

Ressalte-se que o crime foi cometido em concurso de duas pessoas do art. 29, caput, do CP.

Não há sequer indícios da existência de causas justificantes e/ou dirimentes.

Atento ao art. 59 e 68 todos do CP passo a fixação da pena-base.

A) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS:

Uma vez que o réu Fernando Santos de Almeida é portador de maus antecedentes (autos 1500104-64.2020.8.26.0438, fls. 71/74), inclusive por tráfico, de rigor a exasperação de sua pena, que resulta em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

A pena-base do réu Micael Murilo Teodoro Ribeiro fica mantida no piso.

B) CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS :

O réu Fernando Santos de Almeida é reincidente específico (autos nº 1501743-54.2019.8.26.0438, com trânsito em julgado em 30/09/2021, fl. 73), de sorte que agravo a sua pena em 1/6, resultando em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

A pena intermediária do réu Micael Murilo Teodoro Ribeiro fica mantida no patamar já estabelecido.

C) CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO:

Por força da reincidência, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006) para o réu Fernando Santos de Almeida. Assim, torno definitiva a pena em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Para o réu Micael Murilo Teodoro Ribeiro é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), assim diminuo a sua pena na fração máxima, em 2/3, tornando definitiva a reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

D) REGIME INICIAL:

Por força da reincidência específica e dos maus antecedentes, fixo o regime fechado (art. 33, §3º, CP) para o réu Fernando Santos de Almeida.

Já o regime inicial de cumprimento de pena para o réu Micael Murilo Teodoro Ribeiro será o aberto.

E) ALTERNATIVAS PENAIAS:

Em razão da quantidade da pena e da reincidência, inviável, em relação ao réu Fernando Santos de Almeida, a concessão de penas alternativas e suspensão condicional da pena.

De outro lado, em relação ao réu Micael Murilo Teodoro Ribeiro, a pena privativa de liberdade é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, além de estarem presentes os demais requisitos exigidos pelo artigo 44 do Código Penal. Assim sendo, cabível a substituição da pena privativa de liberdade pelas seguintes penas restritivas de direitos: a) prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo atualmente vigente (R\$ 1.212,00), em favor de entidade a ser especificada pelo juízo da execução; e, b) prestação de serviços à

comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser especificada pelo juízo da execução, conforme as aptidões do condenado, cujas horas deverão ser fixadas de modo a não prejudicar sua jornada normal de trabalho.

F) DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE:

O réu Fernando respondeu ao processo preso e assim deverá permanecer, pois ainda presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por sua vez Micael respondeu ao processo em liberdade e assim poderá permanecer, de sorte que faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para condenar os réus FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA e MICAEL MURILO TEODORO RIBEIRO, dando-os como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c art. 29, caput, do Código Penal. Condeno o réu FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa; condeno o réu MICAEL MURILO TEODORO RIBEIRO às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direito, nos termos da fundamentação. Multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato (24/02/2022) para cada dia-multa.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Custas pelos réus em 1/2 para cada.

b) Transitado em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados e comuniquem-se à Justiça Eleitoral (CF art. 15).

c) Procedam-se às anotações e comunicações de praxe.

Adotem-se as demais providências necessárias, na conformidade das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça.

P.R.I

Penápolis, 30/06/2022.

JULIANO SANTOS DE LIMA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA